

감사결과 처분요구서

－ 다수공급자계약 2단계경쟁 실태 감사 －

2021. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 우리회사가 조달청 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 물품을 구입하는 과정에서 다수공급자계약 2단계경쟁 의무를 준수하고 있는지 여부를 점검하고, 개선사항을 도출하여 보완하기 위해 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

감사 대상 및 범위는 국무조정실 주관 정부 합동 점검단에서 특정해서 통보한 “최근 3년간 다수공급자계약 2단계경쟁 미시행 납품요구 건”으로 한정하였다.

감사 착안사항으로는 조달청 고시 「다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」의 준수 여부를 확인하고, 2단계경쟁 부당 회피 최소화를 위한 제도 개선 요소를 발굴하는 데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021. 1. 14.부터 같은 해 1. 22.까지 7일간 감사실 감사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2021. 1. 26. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	■■본부 등	다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리 부적정	주의	(19)
2	●●처	다수공급자계약 2단계경쟁 제도 교육 시행	통보	1건
3	▣▣단	OA기기 다수공급자계약 2단계경쟁 활성화 방안 마련	개선	1건

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 다수공급자계약 2단계경쟁 업무 처리 부적정

관 계 부 서 ■■■본부 □□처 ●●부 등

내 용

본 건 감사대상 직원들은 해당 관계부서에서 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 다수공급자계약 물품의 구매청구 및 계약 업무를 수행하였다.

「조달사업에 관한 법률 시행령」 제13조 제3항의 규정에 따르면 수요기관의 장은 다수공급자계약을 체결한 계약 상대방으로부터 조달청장이 고시하는 금액 이상의 물품을 구매하려는 경우에는 둘 이상의 계약상대자로 하여금 제안서를 제출하도록 하여 그 제안서의 심사 결과에 따라 납품할 자를 결정(이하 ‘다수공급자계약 2단계 경쟁’이라 한다)하도록 되어 있다. 그리고 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무 처리기준」(조달청고시 제2020-39호) 제3조 제1항의 규정에 따르면 수요기관의 장은 다수공급자계약이 체결된 물품에 대한 1회 납품요구금액이 1억원 이상(중소기업자간 경쟁제품) 또는 5천만원 이상(중소기업자간 경쟁제품 외)인 경우에는 나라장터 종합쇼핑몰을 통하여 5인 이상의 계약상대자를 대상으로 제안요청 하도록 되어 있다. 또한 같은 기준 제5조 제1항의 규정에 따르면 수요기관의 장은 2단계경쟁 회피를 목적으로 1회 납품요구금액을 위 제3조 제1항의 기준금액 미만으로 분할하여 납품요구해서는 아니 된다.

그런데도 위 사람들은 다수공급자계약이 체결된 물품들을 고시 금액 이하로 분할하여 납품요구 하였고, 그 결과 다수공급자계약 2단계경쟁을 통한 예산 절감¹⁾ 기회도 놓치게 되었다.

다만, 비록 위 사람들이 계약업무 처리 과정에서 규정 준수 의무를 소홀히 한 점은 인정되나, 대체적으로 고의 또는 중대한 과실 없이 관행에 따라 처리한 결과로 판단되어, 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의를 촉구함이 합당하다.

조치할 사항 사장은 앞으로 다수공급자계약 물품을 구매하는 과정에서 2단계 경쟁 의무를 부당하게 회피하지 않도록 관련자 ■■■■본부 ⊕⊕소 ■■■부 ♠직급 A 등 19명에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

1) 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」 제10조 제1항의 규정에 따르면 계약상대자는 종합쇼핑몰 등록 가격 이하로 제안하여야 하고, 동조 제2항의 규정에 따르면 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품인 경우에는 계약 가격의 90% 이상으로 제안해야 함, 이를 근거로 절감 가능 금액은 계약금액의 10% 수준으로 추정 가능함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 다수공급자계약 2단계경쟁 제도 교육

관 계 부 서 ◆◆본부 ●●처

내 용

◆◆본부 ●●처는 “자재의 구매계약 및 사후관리, 계약 제도 및 규정 관리, 전사 자재부서 및 직원 직무교육 총괄” 등의 업무를 담당하고 있다.

우리회사 본사 및 전 사업장을 대상으로 최근 3년간 다수공급자계약 2단계 경쟁 의무 준수 여부를 점검하는 과정에서 감사 대상 부서 실무자의 소명 의견을 청취한 결과, 대다수 직원들의 다수공급자계약 2단계경쟁 제도에 대한 이해도가 매우 낮은 것으로 파악되었다.

다수공급자계약 2단계경쟁 업무집행 기준 및 절차는 조달청 고시²⁾에 규정돼 있으나, 주된 지침이 일반적·포괄적으로 기술³⁾돼 있는 한계로 구체적 실무에 적용하기 위해서는 조달청의 해석례 또는 교육자료 등을 참조해야 하는 실정이다. 그런데, 우리회사 사규 및 기타규범에는 2단계경쟁 제도 활용에 대한 아무런 언급이 없고, 전사적 교육 또는 홍보 노력 또한 매우 부족한 것으로 확인된다.

그로 인해, 구매요청부서 담당자는 고시금액 이상의 다수공급자계약 물품을

2) 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」, 「개인용 컴퓨터와 모니터에 대한 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」, 「레미콘·아스콘 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」

3) 예를 들어 ‘1회 납품요구대상 구매예산’에 대한 개념 정의가 없고, 부당 회피 목적의 분리발주에 대한 구체적 판정 기준이 없음

구매하면서도 2단계경쟁에 필요한 제안요청서 및 평가기준표를 작성하여 계약부서로 제출하지 않고, 계약부서 담당자는 수요부서가 청구한 그대로 납품요구를 해결 결과적으로 2단계경쟁을 회피한 결과를 초래하였다.

따라서, 앞으로 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 다수공급자계약 물품을 구매하는 과정에서 담당자들이 2단계경쟁 규정을 정확하게 숙지하고 준수하도록 직무교육을 실시할 필요가 있다.

조치할 사항 ●●처장은 알림 공문 등의 방법으로 다수공급자계약 2단계경쟁 제도의 전반적 내용에 대한 전사 교육을 시행하고, 더불어 교육 효과의 지속력을 담보하고 실무 혼선을 최소화하기 위해 필요시 물자관리지침을 개정하거나 기타규범을 신설하는 등의 방법으로 해당 업무 프로세스를 명문화하는 방안을 검토하되, 조달청 구매요청 시 가급적 다수공급자계약 2단계경쟁 미시행 사유서(체크리스트)를 첨부케 하는 등 자체 개선 방안을 강구하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 OA기기 다수공급자계약 2단계경쟁 활성화 방안 마련

관 계 부 서 ■■단

내 용

■■단은 “정보화 및 정보통신 종합계획 수립·총괄, 정보화 및 정보통신설비 도입·운영·유지보수” 등의 업무를 담당하고 있다.

우리회사 본사 및 전 사업장을 대상으로 최근 3년간 다수공급자계약 2단계 경쟁 의무 준수 여부를 점검하는 과정에서 감사 대상인 2단계경쟁 부당회피 의심 사례 101건(납품요구 282건) 중 컴퓨터, 복사기 등 OA기기가 차지하는 비율이 30%(31건/납품요구 115건)인 것으로 나타났다.

또한, 최근 4년간 우리회사가 나라장터를 통해 구입한 다수공급자계약 물품인 OA기기 중에서 2단계경쟁을 거치지 않고 직접 납품요구한 비율이 금액 기준으로 43%이고 2단계경쟁을 시행한 건수도 매우 적은 것으로 확인되었다.

[표 1] OA기기 연도별 2단계경쟁 시행 현황

구 분	2단계경쟁 시행 여부						합 계
	시 행			미 시 행			
2017년	5건	9,410,273,950 원	(73%)	299건	3,463,021,300 원	(27%)	12,873,295,250 원
2018년	4건	1,918,223,550 원	(38%)	247건	3,130,250,500 원	(62%)	5,048,474,050 원
2019년	4건	3,350,346,000 원	(45%)	330건	4,171,029,400 원	(55%)	7,521,375,400 원
2020년	3건	4,642,256,400 원	(56%)	277건	3,620,294,600 원	(44%)	8,262,551,000 원
합 계	16건	19,321,099,900 원	(57%)	1,153건	14,384,595,800 원	(43%)	33,705,695,700 원

자 료 : 조달정보개방포털 특정품목 조달 내역

대상기기 : 컴퓨터(노트북/데스크탑/일체형), 프린터(레이저/잉크젯), (다기능)복사기 등 7품목

이러한 실적은 최근 4년간 상기 OA기기의 공기업 전체 2단계경쟁 시행률 평균인 70%에도 크게 못 미치는 결과로 평가된다⁴⁾.

우리회사 본사 및 사업소 각 주관부서에서 OA기기를 조달할 때 적용되는 업무규정으로는, 「물자관리지침」과 「OA 전산설비/소프트웨어 관리」(정보지침-9255-01)가 있다. 그러나, 해당 규정은 다수공급자계약 물품인 OA기기의 2단계 경쟁 시행 기준에 대해 아무런 지침도 제공하고 있지 않아⁵⁾, 실무적으로는 분기 1회 주기로 수요량을 집계해 정기 발주하면서 구매예산이 「업무기준」의 기준금액에 미달함을 이유로 2단계경쟁을 거치지 않고 직접 납품요구하는 방식이 관행으로 정착된 것으로 보인다.

그러나, 우리회사 「예산편성지침」에 따르면 단가 100만원을 초과하는 컴퓨터, 사무용기기 등의 비품은 연간 소요량을 산출해 자본예산을 편성하여 집행하는 것이 원칙이고, 실제 신규 지급 및 노후 교체용 OA설비 소요량의 상당부분은 비품 내용연수와 신입직원 채용계획 등을 참조해 어느 정도 사전 예측이 가능할 것으로 판단된다.

또한, 다수공급자계약 물품은 구매예산이 2단계경쟁 의무적용 기준금액(중기 간경쟁제품은 1억원, 그 외는 5천만원)에 미달하더라도 수요기관의 선택에 따라

4) 자료 : 조달정보개방포털 특정물품 조달 내역 참조, 2017년~2020년 전체 실적 기준, 공기업 평균 70%, 국가기관 평균 56%로 조회됨

5) 「물자관리지침」 제32조 및 제33조에 따르면 기타설비및사무용품(OFFI)은 월별로 각 부서의 소요량을 집계(전산 시스템에 입력하는 등의 방법으로 청구)하여 조달청구입으로 정기 발주함이 원칙이다(계획구입). 단, 계획구입(정기발주)의 주기는 규정이 없음

2단계경쟁 방식으로 발주할 수 있다. 따라서, 업무주관부서의 보다 적극적인 관심과 노력을 통해 OA기기의 2단계경쟁을 통한 예산절감 성과를 향상시킬 여지가 있을 것으로 판단된다.

조치할 사항 ■■단장은 다수공급자계약 물품인 OA기기를 구매할 경우 1회 납품요구예산이 고시금액 미만이라도 특별한 사정이 없는 한 원칙적으로 다수 공급자계약 2단계경쟁 방식으로 구매하도록 「OA전산설비/소프트웨어 관리」(정보지침-9255-01) 지침서를 개정하시기 바랍니다.(개선)